의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 삼성전기주식회사

【특허고객번호】 1-1998-001806-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 씨엔에스(유)

【대리인번호】 9-2003-100065-1

【지정된변리사】 이의훈,안홍주,곽인영

【포괄위임등록번호】 2019-071094-3

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-0017625

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2025-0884772-10

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 씨엔에스(유) (서명 또는 인)

의견내용

1. 본원 발명에 대한 거절이유

본 출원인은 출원번호 제10-2023-0017625호, 발명의 명칭 "렌즈 조립체"에 대해서 2025년 09월 12일자로 발송된 거절결정통지서를 전달받았습니다. 거절결정통지서의 주요 내용은 아래와 같습니다.

< 아래 >

거절이유: 이 출원의 특허청구범위의 제1항, 제3항 내지 제9항, 제11항 내지 제16항에 기재된 발명은 2025.01.15 거절이유통지서에서 언급한 바와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명 1(KR 2015-0043406) 및 인용발명 2(KR 2019-0129463)에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

2. 출원인의 조치사항

출원인은 독립 청구항 1 및 9에 기재된 발명과 인용발명 1 및 2 간의 차이점이 명확하게 대비될 수 있도록 상세한 설명의 단락 [0055]에 기재되고 도 7에 도시된 광학필름의 형상에 관한 특징(홈)을 독립 청구항 1 및 9에 각각 병합하였습니다. 참고로, 정정된 청구항 1 및 9의 기재는 아래와 같습니다.

[청구항 1](정정)

광을 굴절시키는 광학부 및 상기 광학부로부터 연장된 플랜지부를 포함하는 렌즈; 상기 렌즈의 일면과 접촉하는 광학 필름; 및 상기 렌즈 및 상기 광학 필름을 수용하는 렌즈 배럴;을 포함하고,

상기 광학 필름은 상기 광학 필름의 둘레의 일부에 형성되는 직선부를 포함하고, 상기 렌즈는 상기 렌즈의 상기 일면에 형성되며, 상기 직선부와 접촉하는 선형부를 포함하고,

상기 선형부는 상기 렌즈의 상기 플랜지부의 테두리 내측에 형성되고, 상기 광학 필름에는 V자 형태의 홈이 형성되는 렌즈 조립체.

[청구항 9](정정)

광을 굴절시키는 광학부 및 상기 광학부로부터 연장된 플랜지부를 포함하는 렌즈; 상기 렌즈의 일면과 접촉하는 광학 필름; 및 상기 렌즈 및 상기 광학 필름을 수용하는 렌즈 배럴;을 포함하고,

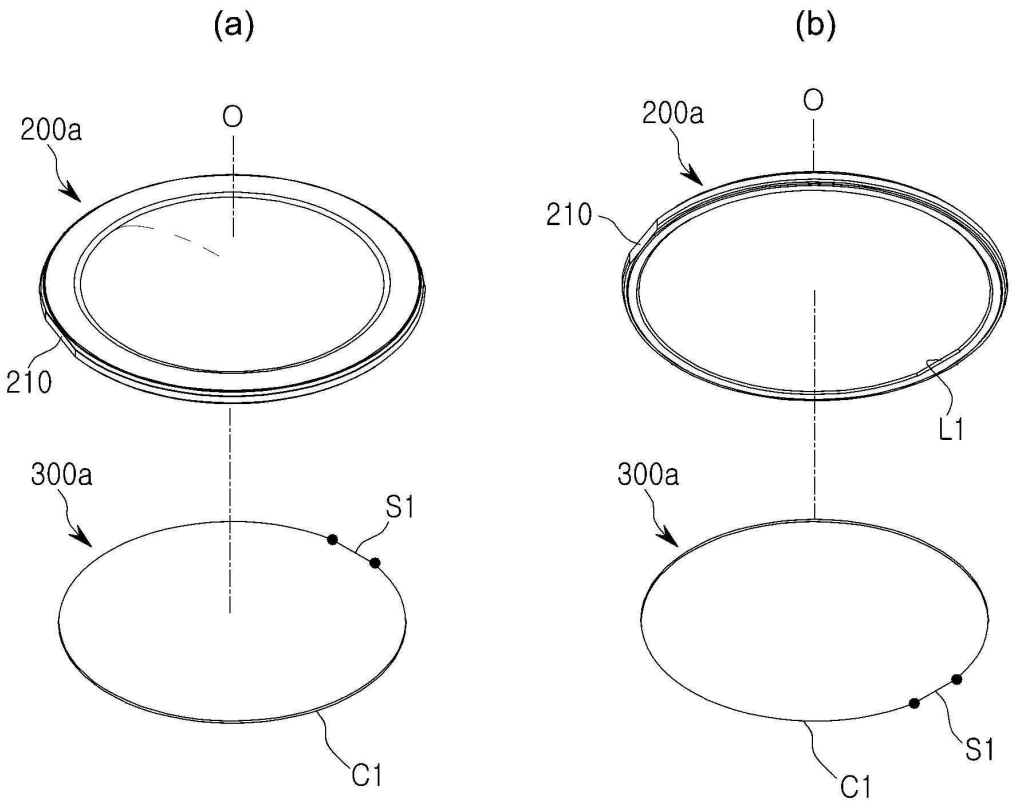
상기 광학 필름은 상기 광학 필름의 임의의 제1 외측점에서 일 방향으로 연장되는 제1 직선부 및 타 방향으로 연장되는 제2 직선부를 포함하고, 상기 렌즈는 상기 제1 직선부와 접촉하는 제1 선형부와, 상기 제2 직선부와 접촉하는 제2 선형부를 포함하고,
상기 제1 선형부 및 상기 제2 선형부는 각각 상기 렌즈의 상기 플랜지부의 테두리 내측에 형성되고, 상기 광학 필름에는 V자 형태의 홈이 형성되는 렌즈 조립체.

3. 출원인의 의견

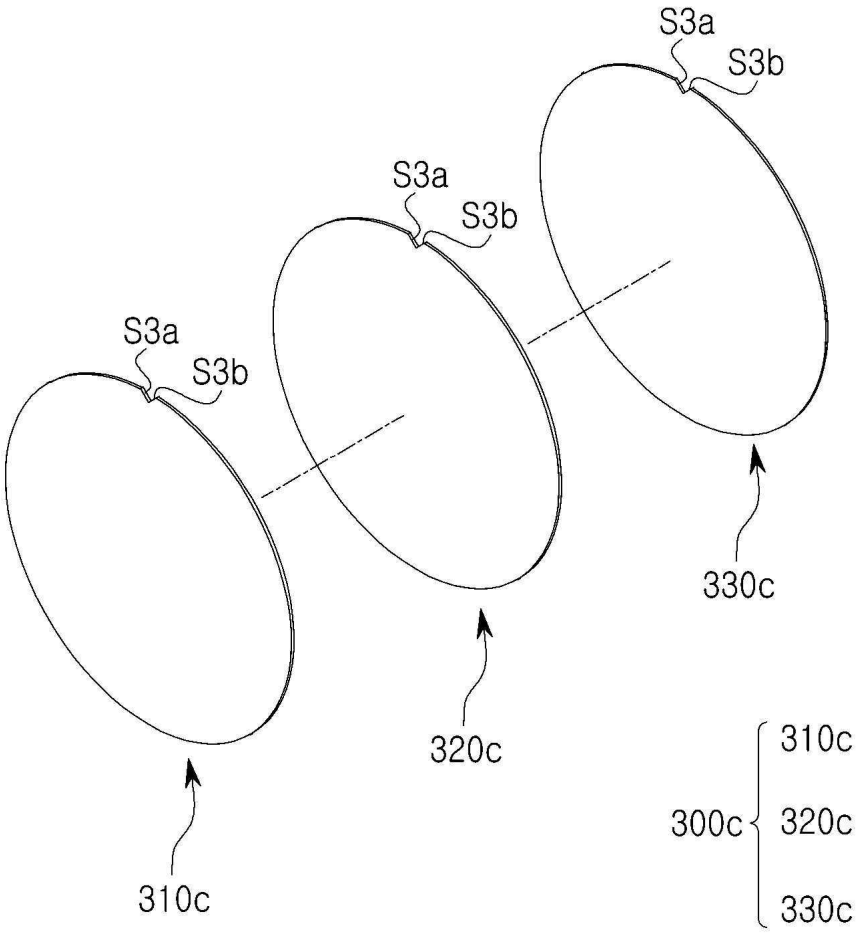
출원인은 본원발명의 독립 청구항 1 및 9에 기재된 발명이 귀 심사관님께서 인용하신 인용발명들과 상이한 발명이라고 사료되므로, 이하에 본원발명과 인용발명들 간의 차이점을 설명하겠습니다.

가. 본원발명의 독립 청구항 1 및 9에 기재된 발명

본원발명의 독립 청구항 1 및 12에 기재된 발명(이하 간단히 본원발명이라고 함)은 ① 플랜지부를 포함하는 렌즈 ② 렌즈의 일면과 접촉하는 광학 필름를 포함하고, ③ 렌즈는 플랜지부의 테두리 내측에 형성되어 광학 필름의 직선부(S1,S2a, S2b)와 접촉하는 선형부(L1, L2a, L2b)를 포함하고, ④ 광학 필름은 V자 형태의 홈을 포함하고 있습니다. 참고로, 전술된 본원발명의 구성은 도 3 및 도 8에 도시되어 있습니다.



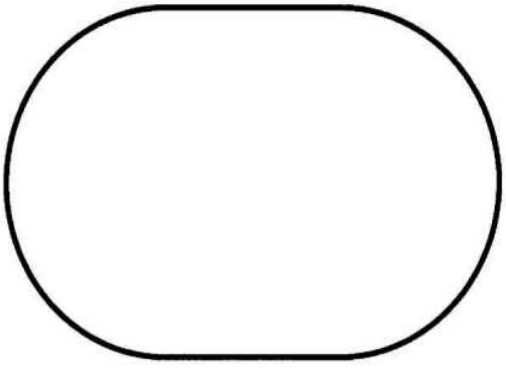
[본원발명의 도 3]



[본원발명의 도 8]

나. 인용발명 1에 기재된 발명

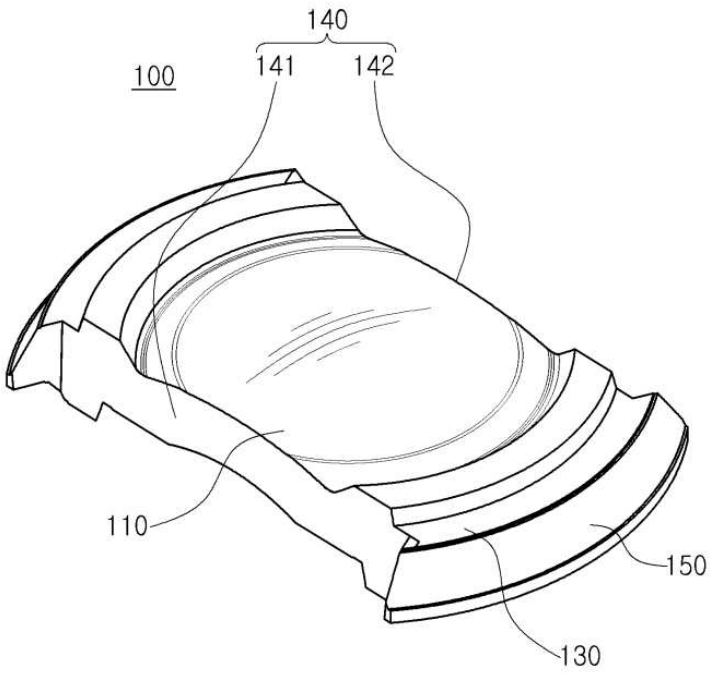
인용발명 1은 편광 아이웨어에 관한 것으로서, 도 1에 도시된 바와 같이 ① 직선부를 포함하는 렌즈를 개시하고 있습니다.



[인용발명 1의 도 1]

다. 인용발명 2에 기재된 발명

인용발명 2는 렌즈 조립체에 관한 것으로서, 도 3에 도시된 바와 같이 ① 플랜지부(130)를 포함하고 직선부(141, 142)가 형성되는 렌즈(100)를 개시하고 있습니다.



[인용발명 2의 도 3]

라. 본원발명과 인용발명 1 및 2의 비교

본원발명은 렌즈 조립체에 관한 것으로서 선형부를 포함하는 렌즈의 구성에 있어서 인용발명 1의 렌즈 및 인용발명 2의 렌즈와 유사한 점이 인정됩니다.

그러나 본원발명은 단락 [0004]에 기재된 바와 같이 광학 필름의 회전을 방자할 수 있도록 광학 필름 및 렌즈에 각각 형성되는 직선부, 선형부, 및 홈을 포함한다는 점에서 인용발명 1 및 2와 명확히 구별됩니다.

부연 설명하면, 본원발명은 렌즈의 일면에 부착되는 광학필름의 회전이 이루어지지 않도록 렌즈의 최외각 부분, 즉, 플랜지부의 내측 지점에 렌즈의 선형부(L1, L2a, L2b)가 형성되고, 광학 필름의 일 측에 직선부(S1, S2a, S2b)와 홈이 형성되어 있습니다.

이와 달리 인용발명 1은 본원발명의 플랜지부 및 광학필름이 전혀 개시하고 있지 않으며, 인용발명 2는 본원발명의 광학필름과 광학필름의 회전을 방지하기 위한 본원발명의 선형부, 직선부, 및 홈과 실질적으로 대응되는 구성을 개시하고 있지 않습니다.

한편, 귀 심사관님께서는 인용발명 2의 디커부(141, 142)가 본원발명의 선형부(L1)와 대응될 수 있다고 지적하셨습니다. 그러나 인용발명 2의 디커부는 이전 의견서에서 언급한 바와 같이 렌즈의 제조과정에서 생성되는 게이트를 제거하거나 또는 렌즈의 크기를 축소하기 위한 목적으로 형성되는 것일 뿐 본원발명의 선형부와 같이 광학필름의 회전을 방지하기 위한 구성이 아닙니다.

실제로, 본원발명의 선형부는 청구항 1 및 9에 기재된 바와 같이 플랜지부의 내측(즉, 플랜지부와 렌즈의 경계지점)에 형성되어 있으나, 인용발명 2의 디커부(141, 142)는 외부에 직접 노출되는 렌즈의 최외각 지점에 실질적으로 형성되어 있으므로 본원발명의 선형부와 동일 또는 유사한 목적을 달성할 수 있는 것으로 보기 어렵습니다.

위와 같은 점을 감안할 때, 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2를 본원발명의 출원 전에 충분히 인지하고 있었더라도 이를 통해 본원발명의 렌즈와 광학 필름의 결합 구조를 도출하거나 실시할 개연성이 매우 희박하므로, 본원발명은 통상의 기술자가 인용발명들로부터 용이하게 실시할 수 있는 것이 아니라고 사료됩니다.

4. 결론

이상의 의견내용을 참조하시면, 본원발명에 대한 거절이유가 해소될 것으로 생각되오니, 본원발명의 특허결정을 허여해 주시기 바랍니다.